



訴願決定書

案 號： 1106030285

要 旨： 因社會救助事件提起訴願

發文日期： 民國 110 年 05 月 12 日

發文字號： 新北府訴決字第 1100474455 號

相關法條： 行政程序法 第 72、73、74 條
訴願法 第 56、62、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1106030285 號

訴願人 劉○誼

上列訴願人因社會救助事件，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 56 條第 1 項第 3 款、第 6 款及第 2 項規定，訴願書應載明「原行政處分機關」、「收受或知悉行政處分之年、月、日。」，訴願應附原行政處分書影本。次按同法第 62 條規定：「受理訴願機關認為訴願書**不合法定程式**，而其情形可補正者，應通知訴願人於 20 日內補正。」、第 77 條規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：一、訴願書**不合法定程式**不能補正或經通知補正逾期不補正者。」。
- 二、復按「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。」、「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」行政程序法第 72 條第 1 項前段、同法第 73 條第 1 項定有明文。
- 三、查本件訴願書未載明「原行政處分機關」、「不服之原行政處分日期及文號」、「收受或知悉行政處分之年、月、日」等事項，且未附具原行政處分書影本，核與法定程式不符，經本府以 110 年 3 月 16 日新北府訴行字第 1100501004 號函通知訴願人於文到之次日起 20 日內補正，該函於 110 年 3 月 18 日送達至訴願人之住居所：「新北市○○區○○路 141 巷 34 號 3 樓」，由該應送達處所之受雇人即社區管理人員於系爭處分書之送達證書上簽章及蓋有該社區管理委員會之收發章以示簽收，依上揭行政程序法第 73 條第 1 項規定，已生送達之效力，此有上開號函及其送達證書在卷可稽。惟本案經通知補正迄未補正，揆諸首揭條文規定，自應為**不受理**之決定。
- 四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 1 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 陳立夫（代理）

委員 陳明燦

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德
委員 景玉鳳
委員 王藹芸
委員 劉定基
委員 李永裕
委員 陳佳瑤
委員 羅承宗
委員 賴玟珪

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 5 月 12 日